Constitución Nacional del Paraguay

Resumen para fijar conocimientos

Cuestionario de la segunda parcial y final · 40 preguntas · Arts. 76 a 142

> **Este material no es para leerlo una vez.** Está pensado para que **recuperes** la información de memoria, que es lo que realmente la fija. Leer y subrayar da sensación de dominio, pero en el examen lo que cuenta es poder **sacarla de la cabeza** sin mirar.

Qué contiene

- **Mapa general**: dónde se ubica cada artículo y cómo se conectan los temas.
- **Seis bloques de fichas**: cada pregunta con su respuesta, la idea en una línea y un recurso para fijarla.
- **Herramientas de memoria**: tabla de números, pares que se confunden, comparativo de garantías y mnemotecnias.
- **Práctica**: completar huecos, relacionar, verdadero o falso, pregunta inversa y casos prácticos.
- **Tarjetas de autoevaluación** de las 40 preguntas, **control de repasos** y **solucionario**.

1. Cómo usar este resumen

Tres principios con evidencia sólida sobre memoria a largo plazo guían el diseño del material:

Principio	Qué significa	Cómo aplicarlo aquí
Práctica de recuperación	Recordar sin mirar fortalece la memoria más que releer.	Tapa la respuesta de cada ficha y contéstala en voz alta o por escrito antes de leerla.
Repaso espaciado	Repasar en días separados fija mejor que todo de una vez.	Sigue el plan de abajo y marca cada repaso en la tabla de control.
Elaboración y conexión	Relacionar un dato con otros le da «ganchos» a la memoria.	Lee el «hilo conductor» de cada bloque y las conexiones entre artículos.

Método para cada ficha

- **1. Lee la pregunta** y tapa todo lo demás con una hoja.
- **2. Responde de memoria**, aunque sea incompleto. Equivocarse ahora ayuda a recordar después.
- **3. Destapa y compara.** Fíjate en las palabras en negrita: son las que el profesor espera leer.
- **4. Lee «Para fijarlo»** y conecta el dato con algo que ya sepas.
- **5. Marca** en la tabla de control si acertaste completo, parcial o no.

Plan de estudio sugerido

Sesión	Qué hacer	Tiempo aprox.
Día 1	Mapa general + bloques A y B con el método de la ficha. Al terminar, autoevaluación de cada bloque.	60-75 min
Día 2	Bloques C, D, E y F. Tabla de números y pares que se confunden.	60 min
Día 4	Ejercicios de práctica sin mirar las fichas. Corrige con el solucionario y repasa solo los fallos.	45 min
Día 7	Tarjetas de las 40 preguntas. Las que falles, vuelve a la ficha correspondiente.	30-40 min
Día antes del examen	Tarjetas solo de las preguntas marcadas como «parcial» o «no». Casos prácticos.	30 min

2. Mapa general del contenido

Las 40 preguntas recorren la parte dogmática de la Constitución de 1992 (derechos, deberes y garantías) y algunas declaraciones generales del Estado. Agruparlas por tema reduce 40 datos sueltos a **6 historias**.

Bloque	Tema	Artículos	Preguntas del cuestionario
A	Educación y cultura	76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	30, 31, 7, 12, 24, 20, 17, 1
B	Derechos laborales	86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100	15, 32, 11, 5, 33, 9, 25, 21, 26, 22, 23, 4
C	Función pública	101, 102, 103, 104, 105	19, 34, 35, 2, 13
D	Propiedad, derechos políticos y deberes	109, 118, 120, 122, 125, 128	18, 8, 36, 37, 38, 27
E	Garantías constitucionales	131, 132, 133, 134, 135, 136	14, 6, 3, 28, 29, 39
F	Idiomas y tratados internacionales	140, 141, 142	16, 10, 40

La lógica que une los bloques

1. El Estado forma a la persona (A: educación y cultura) → **2. La persona trabaja** (B: derechos laborales) → **3. Algunas trabajan para el Estado** (C: función pública) → **4. Como ciudadana, tiene bienes y participa en política** (D) → **5. Si le violan un derecho, lo reclama** (E: garantías) → **6. Todo dentro de un Estado con identidad propia y abierto al derecho internacional** (F).

Ejercicio previo de 2 minutos: **antes de seguir**, escribe en una hoja todo lo que ya recuerdes de cada bloque. Al terminar el estudio repite el ejercicio y compara. Esa diferencia es lo que aprendiste.

Bloque A · Educación y cultura (Arts. 76 a 85)

> Hilo conductor: el Estado **garantiza** la educación básica, **sostiene** la superior, **ayuda** a quien no tiene recursos, **protege** la cultura y la **financia** con un mínimo fijo de presupuesto.

Art. 76
Pregunta 30

¿Qué establece el artículo 76 sobre la educación escolar básica?

Respuesta: Es **obligatoria** y **gratuita en las escuelas públicas**. El Estado también fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y superior o universitaria, además de la investigación científica y tecnológica.

Idea en una línea: Básica = obligatoria + gratuita (en lo público). El resto de niveles: el Estado los **fomenta**.

Para fijarlo: Distingue los verbos: la básica se **impone** (obligatoria); los demás niveles se **fomentan**. La gratuidad se limita a las escuelas **públicas**.

Art. 79
Pregunta 31

¿Cuáles son las finalidades principales de las universidades e institutos superiores?

Respuesta: La **formación profesional superior**, la **investigación** científica y tecnológica y la **extensión universitaria**. Las universidades son **autónomas** y serán **creadas por ley**.

Idea en una línea: Tres fines: Formar, Investigar, Extender. Dos rasgos: autónomas y creadas por ley.

Para fijarlo: Mnemotecnia **F-I-E** (Formación, Investigación, Extensión). Pregunta trampa típica: «¿las crea un decreto?». No: las crea una **ley**.

Art. 80
Pregunta 7

¿Para qué se constituyen los fondos para becas y otras ayudas?

Respuesta: Para facilitar la formación **intelectual, científica, técnica o artística**, con preferencia de las personas que **carezcan de recursos**.

Idea en una línea: Becas = igualdad de oportunidades; prioridad para quien no tiene recursos.

Para fijarlo: Cuatro tipos de formación: **I-C-T-A** (intelectual, científica, técnica, artística). Relaciónalo con el art. 85: uno dice a quién ayudar, el otro cuánto dinero se garantiza.

Art. 81
Pregunta 12

¿Qué bienes deben ser conservados como parte del patrimonio cultural de la Nación?

Respuesta: Objetos, documentos y espacios de valor **histórico, arqueológico, paleontológico, artístico o científico**, junto con sus respectivos **entornos físicos**.

Idea en una línea: Qué: objetos, documentos, espacios. Por qué: cinco tipos de valor. Además: su entorno.

Para fijarlo: Mnemotecnia **HAPAC**: Histórico, Arqueológico, Paleontológico, Artístico, Científico. No olvides «y sus entornos físicos»: es el detalle que suelen pedir.

Art. 82
Pregunta 24

¿Qué reconoce la Constitución sobre la Iglesia Católica?

Respuesta: Reconoce el **protagonismo** de la Iglesia Católica en la **formación histórica y cultural** de la Nación.

Idea en una línea: Se reconoce un papel histórico-cultural; no se la declara religión oficial.

Para fijarlo: Palabra exacta: **protagonismo**. Ubicación lógica: está en el capítulo de cultura, no en el de religión oficial del Estado.

Art. 83
Pregunta 20

¿Qué dispone la Constitución respecto de ciertos objetos y actividades culturales o educativos?

Respuesta: Prevé la **exoneración de impuestos fiscales y municipales** para objetos, publicaciones y actividades de interés cultural o educativo, en los términos del artículo y su reglamentación.

Idea en una línea: Cultura y educación no pagan impuestos (ni nacionales ni municipales).

Para fijarlo: Dos niveles de impuesto: **fiscales** (nación) y **municipales**. Tres cosas exoneradas: objetos, publicaciones, actividades.

Art. 84
Pregunta 17

¿Qué debe hacer el Estado para promover el deporte?

Respuesta: Promover especialmente los **deportes no profesionales**, brindar **apoyo económico y exenciones impositivas** establecidas por ley y estimular la **participación nacional en competencias internacionales**.

Idea en una línea: Tres acciones: priorizar lo no profesional, apoyar con dinero e impuestos, impulsar lo internacional.

Para fijarlo: Piensa en un club de barrio que viaja a un torneo internacional: el Estado lo prioriza (no profesional), lo ayuda (dinero y exenciones) y lo impulsa (competencia internacional).

Art. 85
Pregunta 1

¿Cuál es el porcentaje mínimo del Presupuesto General de la Nación que debe destinarse a educación?

Respuesta: No debe ser inferior al **20 %** del total asignado a la **Administración Central**, **excluidos los préstamos y las donaciones**.

Idea en una línea: Mínimo 20 % de la Administración Central, sin contar préstamos ni donaciones.

Para fijarlo: Tres datos que van juntos: **20 %** · **Administración Central** (no del PIB ni de todo el Estado) · **sin préstamos ni donaciones**. Si recuerdas solo «20 %», la respuesta queda incompleta.

Autoevaluación del bloque A (respuestas en el solucionario)
1. ¿Qué tres datos componen la respuesta completa del art. 85?
2. Di las cinco clases de valor del patrimonio cultural.
3. ¿Qué diferencia hay entre lo que el art. 76 dice de la educación básica y del resto de niveles?

Bloque B · Derechos laborales (Arts. 86 a 100)

Hilo conductor: el trabajo debe ser **digno** (86), **accesible** (87), **sin discriminación** (88), con protección especial para **mujeres y menores** (89-90), con **límites y pagos** claros (91-92), **estable** (94), **organizado colectivamente** (96-98) y **controlado** (99). Al final, la **vivienda** (100).

Art. 86
Pregunta 15

¿Qué condiciones debe reunir el trabajo según el artículo 86?

Respuesta: Debe ser **lícito**, **libremente escogido** y realizarse en **condiciones dignas y justas**. Los derechos que la ley otorga al trabajador son **irrenunciables**.

Idea en una línea: Lícito + libre + digno y justo. Derechos irrenunciables.

Para fijarlo: «Irrenunciable» significa que ni firmando un contrato el trabajador puede perderlos. Es el concepto que da sentido a todo el bloque.

Art. 87
Pregunta 32

¿Qué política debe promover el Estado para alcanzar el pleno empleo?

Respuesta: Políticas orientadas al **pleno empleo** y a la **formación profesional** de los recursos humanos, dando **preferencia al trabajador nacional**.

Idea en una línea: Pleno empleo + capacitación + preferencia nacional.

Para fijarlo: No confundir con el art. 88 (no discriminación). La «preferencia al trabajador nacional» es una política de empleo, no una discriminación prohibida.

Art. 88
Pregunta 11

¿Qué formas de discriminación prohíbe el artículo 88 en el ámbito laboral?

Respuesta: Por motivos **étnicos**, **sexo**, **edad**, **religión**, **condición social** y **preferencias políticas o sindicales**.

Idea en una línea: Seis motivos prohibidos.

Para fijarlo: Frase para recordar las iniciales **E-S-E-R-C-P**: «**E**sa **S**eñora **E**stá **R**ezando **C**on **P**aciencia» (Étnicos, Sexo, Edad, Religión, Condición social, Preferencias políticas o sindicales).

Art. 89
Pregunta 5

¿Cuál es la duración mínima del descanso por maternidad?

Respuesta: No inferior a doce semanas. La mujer **no será despedida durante el embarazo** ni mientras duren los descansos por maternidad.

Idea en una línea: 12 semanas mínimo + prohibición de despido.

Para fijarlo: Doce semanas, como doce meses del año. La respuesta completa tiene dos partes: el plazo y la protección contra el despido.

Art. 90
Pregunta 33

¿Qué dispone la Constitución sobre el trabajo de los menores?

Respuesta: Se dará **prioridad a los derechos del menor trabajador** para garantizar su normal desarrollo **físico, intelectual y moral**.

Idea en una línea: Prioridad al menor para proteger su desarrollo en tres dimensiones.

Para fijarlo: Tres desarrollos: **físico, intelectual, moral** (cuerpo, mente, valores).

Art. 91
Pregunta 9

¿Cuál es la duración máxima de la jornada ordinaria diurna de trabajo?

Respuesta: Ocho horas diarias y **cuarenta y ocho horas semanales**, salvo las excepciones legalmente establecidas.

Idea en una línea: 8 h por día, 48 h por semana (8 × 6 días).

Para fijarlo: Truco aritmético: 8 horas × 6 días laborables = 48. Si recuerdas uno, deduces el otro.

Art. 92
Pregunta 25

¿Qué conceptos de remuneración laboral menciona el artículo 92?

Respuesta: El **salario vital mínimo**, el **aguinaldo** anual, la **bonificación familiar** y la **remuneración superior** por horas extraordinarias, trabajo nocturno y días feriados.

Idea en una línea: Tres pagos base + pago extra en tres situaciones.

Para fijarlo: Mnemotecnia «**SAB + ENF**»: **S**alario vital mínimo, **A**guinaldo, **B**onificación familiar, y pagan más las horas **E**xtra, el trabajo **N**octurno y los **F**eriados.

Art. 94
Pregunta 21

¿Qué derecho tiene el trabajador en caso de despido injustificado?

Respuesta: Derecho a una **indemnización**, sin perjuicio de la **estabilidad laboral** en los términos de la ley.

Idea en una línea: Despido sin causa = indemnización. Además existe la estabilidad.

Para fijarlo: Dos ideas del mismo artículo: **estabilidad** (regla) e **indemnización** (consecuencia si se rompe sin causa).

Art. 96
Pregunta 26

¿Qué reconoce la Constitución respecto de la libertad sindical?

Respuesta: El derecho de los trabajadores **públicos y privados** a organizarse en sindicatos **sin autorización previa**, con las excepciones previstas constitucionalmente.

Idea en una línea: Sindicarse es libre, sin pedir permiso, tanto en lo público como en lo privado.

Para fijarlo: Clave: «**sin necesidad de autorización previa**». Las excepciones constitucionales recaen sobre las Fuerzas Armadas y policiales, igual que en la huelga (art. 98).

Art. 98
Pregunta 22

¿Qué derechos reconoce la Constitución en materia de conflictos laborales?

Respuesta: El derecho de **huelga** y de **paro** en las condiciones de la ley. Los miembros de las **Fuerzas Armadas y policiales** están **excluidos**.

Idea en una línea: Huelga (trabajadores) y paro (empleadores). Excluidos: militares y policías.

Para fijarlo: **Huelga** = la hacen los trabajadores. **Paro** = lo hacen los empleadores. Excluidos quienes portan armas del Estado: Fuerzas Armadas y Policía.

Art. 99
Pregunta 23

¿Quién fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene?

Respuesta: Las **autoridades creadas por la ley**, que también establecerá las **sanciones** correspondientes.

Idea en una línea: Fiscaliza la autoridad que crea la ley; la ley fija las sanciones.

Para fijarlo: La Constitución no nombra un ministerio: remite a la **ley** dos veces (crea la autoridad y fija las sanciones).

Art. 100
Pregunta 4

¿Qué derecho reconoce la Constitución en materia de vivienda?

Respuesta: Todos los habitantes tienen derecho a una **vivienda digna**. El Estado promueve planes de **vivienda de interés social**, especialmente para familias de **escasos recursos**.

Idea en una línea: Vivienda digna para todos; planes sociales para quien menos tiene.

Para fijarlo: Aunque está dentro del capítulo del trabajo, es un derecho de **todos los habitantes**, no solo de los trabajadores.

Autoevaluación del bloque B (respuestas en el solucionario)
1. Nombra los seis motivos de discriminación prohibidos.
2. ¿Quién hace huelga y quién hace paro?
3. ¿Qué pagos menciona el art. 92?

Bloque C · Función pública (Arts. 101 a 105)

Hilo conductor: el funcionario **sirve al país** (101), tiene **derechos laborales** (102) y **jubilación actualizada** (103), pero también **controles**: declara sus bienes (104) y no cobra dos sueldos públicos (105).

Art. 101
Pregunta 19

¿A quiénes están al servicio los funcionarios y empleados públicos?

Respuesta: Están **al servicio del país**. Todos los paraguayos tienen derecho a ocupar funciones y empleos públicos conforme a la ley.

Idea en una línea: Sirven al país, no a un partido ni a un gobierno.

Para fijarlo: Dos ideas: **servicio al país** y **acceso igualitario** de todos los paraguayos a los cargos.

Art. 102
Pregunta 34

¿Qué derechos laborales tienen los funcionarios y empleados públicos?

Respuesta: Los establecidos en la sección de **derechos laborales** de la Constitución, dentro de un **régimen uniforme** para las distintas carreras, con los límites legales y **resguardo de los derechos adquiridos**.

Idea en una línea: Mismos derechos laborales + régimen uniforme + derechos adquiridos.

Para fijarlo: Conecta con el bloque B: todo lo que estudiaste para el trabajador (arts. 86-100) se aplica también al funcionario.

Art. 103
Pregunta 35

¿Qué debe garantizar la ley en materia de haberes jubilatorios de funcionarios?

Respuesta: Su **actualización** en **igualdad de tratamiento** con el funcionario público **en actividad**.

Idea en una línea: Si sube el sueldo del activo, sube la jubilación.

Para fijarlo: La palabra clave es **actualización**: el jubilado no debe quedar atrás respecto del funcionario activo.

Art. 104
Pregunta 2

¿En qué plazo deben los funcionarios presentar su declaración jurada de bienes y rentas?

Respuesta: Dentro de los **quince días** de tomar posesión del cargo y, en igual término, **al cesar** en él.

Idea en una línea: 15 días al entrar y 15 días al salir.

Para fijarlo: Sirve para comparar el patrimonio de **entrada** y de **salida** y detectar enriquecimiento ilícito. Por eso hay dos declaraciones.

Art. 105
Pregunta 13

¿Cuál es la regla sobre la doble remuneración pública?

Respuesta: Nadie puede percibir **simultáneamente más de un sueldo** como funcionario o empleado público, **salvo la docencia**.

Idea en una línea: Un solo sueldo público. Excepción: la docencia.

Para fijarlo: Regla + excepción. La única excepción es la **docencia**: un funcionario puede además cobrar como profesor.

Autoevaluación del bloque C (respuestas en el solucionario)
1. ¿Por qué la declaración jurada se presenta dos veces?
2. ¿Cuál es la única excepción a la doble remuneración?

Bloque D · Propiedad, derechos políticos y deberes

(Arts. 109 a 128)

> Hilo conductor: cómo puede el Estado tomar una propiedad (109), cómo participa el ciudadano (118, 120, 122, 125) y qué principio está por encima de los intereses particulares (128).

Art. 109
Pregunta 18

¿En qué condiciones puede realizarse una expropiación?

Respuesta: Por **causa de utilidad pública o interés social determinada por ley** y con **justa indemnización previa**. Excepción: latifundios improductivos destinados a la reforma agraria.

Idea en una línea: Tres requisitos: causa (utilidad pública o interés social) + ley + indemnización justa y previa.

Para fijarlo: «**Previa**» es la palabra trampa: primero se paga, después se expropia. La excepción de los latifundios improductivos es la que suele aparecer como «verdadero o falso».

Art. 118
Pregunta 8

¿Cómo define la Constitución el sufragio?

Respuesta: Como **derecho, deber y función pública** del elector.

Idea en una línea: Votar es a la vez derecho, deber y función pública.

Para fijarlo: Tres naturalezas a la vez: «**D-D-F**» (Derecho, Deber, Función pública).

Art. 120
Pregunta 36

¿Quiénes son electores conforme al artículo 120?

Respuesta: Los **ciudadanos paraguayos**, sin distinción, que hayan cumplido **dieciocho años**, según la Constitución y la ley.

Idea en una línea: Paraguayo + ciudadano + 18 años.

Para fijarlo: Edad: **18 años**. Une este dato con el art. 118: quien cumple 18 años adquiere a la vez el derecho y el deber de votar.

Art. 122
Pregunta 37

Mencione materias que no pueden someterse a referéndum.

Respuesta: Entre otras: relaciones internacionales y tratados, **expropiaciones**, **defensa nacional**, cuestiones **tributarias** y materias **presupuestarias**.

Idea en una línea: Los temas técnicos o de soberanía no se votan por referéndum.

Para fijarlo: Lista completa del art. 122, iniciales **T-E-D-L-I-E**: «**T**u **E**quipo **D**efiende **L**a **I**sla **E**ntera». **T**ratados y relaciones internacionales · **E**xpropiaciones · **D**efensa nacional · **L**imitación de la propiedad inmobiliaria · **I**mpuestos, moneda, bancos, empréstitos y Presupuesto · **E**lecciones nacionales, departamentales y municipales.

Art. 125
Pregunta 38

¿Para qué pueden asociarse los ciudadanos en partidos y movimientos políticos?

Respuesta: Para concurrir, por **métodos democráticos**, a la **elección de autoridades** y a la **orientación de la política nacional**.

Idea en una línea: Partidos: elegir autoridades y orientar la política, siempre democráticamente.

Para fijarlo: Dos fines (elegir y orientar) + un modo obligatorio (**democrático**).

Art. 128
Pregunta 27

¿Qué principio establece el artículo 128?

Respuesta: En ningún caso el interés de los particulares **primará** sobre el interés general.

Idea en una línea: Interés general por encima del particular.

Para fijarlo: Relaciónalo con la expropiación (art. 109): es la aplicación práctica de este principio, pero con indemnización.

Autoevaluación del bloque D (respuestas en el solucionario)
1. ¿Qué palabra de la expropiación suele usarse como trampa?
2. Recita las seis materias excluidas del referéndum.

Bloque E · Garantías constitucionales (Arts. 131 a 136)

Hilo conductor: los derechos no sirven si no se pueden reclamar. Las **garantías** son las herramientas para reclamarlos ante un juez. Cada una protege algo distinto: la ley frente a la Constitución, la libertad física, los demás derechos y los datos personales.

Art. 131
Pregunta 14

¿Cuál es la finalidad de las garantías constitucionales?

Respuesta: Hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución. Las garantías serán **reglamentadas por la ley**.

Idea en una línea: Garantía = herramienta para que el derecho se cumpla.

Para fijarlo: Derecho = lo que tengo. Garantía = cómo lo hago valer. Palabra clave: **efectivos**.

Art. 132
Pregunta 6

¿Qué órgano puede declarar la inconstitucionalidad de normas jurídicas y resoluciones judiciales?

Respuesta: La **Corte Suprema de Justicia**, en la forma y con los alcances que establecen la Constitución y la ley.

Idea en una línea: Solo la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad.

Para fijarlo: Dos objetos de control: **normas jurídicas** (leyes, decretos) y **resoluciones judiciales** (sentencias). Un único órgano: la Corte.

Art. 133
Pregunta 3

¿Qué es el hábeas corpus preventivo?

Respuesta: La garantía que permite a quien está en **trance inminente** de ser privado ilegalmente de su **libertad física** pedir el examen de la legitimidad de la amenaza y el cese de las restricciones.

Idea en una línea: Preventivo = antes de la detención, ante una amenaza inminente.

Para fijarlo: El art. 133 regula **tres** tipos. **Preventivo**: aún no me detuvieron, pero estoy por serlo. **Reparador**: ya estoy ilegalmente detenido y pido recuperar la libertad. **Genérico**: pido corregir circunstancias que restringen mi libertad o seguridad, o la violencia sobre personas detenidas.

Art. 134
Pregunta 28

¿Qué permite hacer la garantía del hábeas data?

Respuesta: Acceder a la información y los datos sobre una persona que obran en **registros oficiales o privados de carácter público**, y pedir su **actualización, rectificación o destrucción** en los casos previstos.

Idea en una línea: Hábeas data = mis datos: verlos y corregirlos.

Para fijarlo: Verbos de la respuesta: **acceder** y luego **actualizar, rectificar o destruir**. Data = datos; corpus = cuerpo.

Art. 135
Pregunta 29

¿Qué protege la acción de amparo?

Respuesta: Derechos o garantías constitucionales frente a actos u omisiones **manifiestamente ilegítimos** de **autoridades o particulares**, cuando se cumplen los requisitos constitucionales y legales.

Idea en una línea: Amparo = protección general y urgente de los demás derechos.

Para fijarlo: Requisitos: acto u omisión manifiestamente ilegítimo, lesión grave o peligro inminente y urgencia que impide usar la vía ordinaria. Puede dirigirse contra el Estado **y también contra particulares**.

Art. 136
Pregunta 39

¿Qué permite la garantía de la inconstitucionalidad?

Respuesta: Solicitar el **control de constitucionalidad** en los casos, la forma y los alcances previstos. La **Corte Suprema de Justicia** tiene la facultad de declararla.

Idea en una línea: Es la misma idea que la pregunta 6: el control lo ejerce la Corte.

Para fijarlo: Estudia las preguntas 6 y 39 como **una sola**. Lee también el recuadro sobre la numeración al final de este bloque.

Atención con la numeración de las garantías. El cuestionario asigna el hábeas data al art. 134, el amparo al art. 135 y la inconstitucionalidad al art. 136. En el texto oficial de la Constitución de 1992, el orden es: **132 inconstitucionalidad · 133 hábeas corpus · 134 amparo · 135 hábeas data · 136 competencia** (ningún juez competente puede negarse a entender en estas acciones). Comprueba en tu ejemplar de la Constitución y, para el examen, usa la numeración que indique tu docente. El **contenido** de las respuestas es correcto en ambos casos.

Autoevaluación del bloque E (respuestas en el solucionario)
1. Distingue los tres tipos de hábeas corpus en una frase cada uno.
2. ¿Contra quién procede el amparo?

Bloque F · Idiomas y tratados internacionales (Arts. 140 a 142)

Hilo conductor: la identidad del Estado (idiomas) y cómo entra y sale el derecho internacional del sistema paraguayo.

Art. 140
Pregunta 16

¿Cuáles son los idiomas oficiales del Paraguay?

Respuesta: El **castellano** y el **guaraní**. Las lenguas indígenas y las de otras minorías forman parte del **patrimonio cultural** de la Nación.

Idea en una línea: País bilingüe: castellano y guaraní.

Para fijarlo: Distingue **oficial** (castellano y guaraní) de **patrimonio cultural** (lenguas indígenas y de minorías). Conecta con el patrimonio del art. 81.

Art. 141
Pregunta 10

¿Qué requisitos deben cumplir los tratados para formar parte del ordenamiento interno?

Respuesta: Ser **válidamente celebrados**, **aprobados por ley del Congreso** y tener sus **instrumentos de ratificación canjeados o depositados**. Su jerarquía es la del art. 137.

Idea en una línea: Tres pasos: Celebrar, Aprobar por ley, Ratificar.

Para fijarlo: Mnemotecnia **C-A-R** (Celebrado, Aprobado, Ratificado). Jerarquía del art. 137: Constitución, luego tratados, luego leyes del Congreso y luego las demás normas.

Art. 142
Pregunta 40

¿Cómo pueden denunciarse los tratados relativos a los derechos humanos?

Respuesta: Solo por los procedimientos que rigen para la **enmienda de la Constitución**.

Idea en una línea: Salir de un tratado de derechos humanos es tan difícil como enmendar la Constitución.

Para fijarlo: «Denunciar» un tratado significa **retirarse** de él, no acusar a nadie. El art. 141 explica cómo **entra** un tratado; el art. 142, cómo **sale** uno de derechos humanos.

Autoevaluación del bloque F (respuestas en el solucionario)
1. ¿Qué tres pasos necesita un tratado para ser derecho interno?
2. ¿Qué significa «denunciar» un tratado?

3. Herramientas de memoria

Números y plazos que tienes que saber de memoria

Dato	Qué es	Artículo
20 %	Mínimo del presupuesto de la Administración Central para educación (sin préstamos ni donaciones)	85
15 días	Plazo de la declaración jurada de bienes al asumir y al cesar	104
12 semanas	Descanso mínimo por maternidad	89
8 h / 48 h	Jornada ordinaria diurna máxima diaria / semanal	91
18 años	Edad para ser elector	120
1 sueldo	Máximo de remuneraciones públicas simultáneas (excepción: docencia)	105
2 idiomas	Oficiales: castellano y guaraní	140
3 tipos	Hábeas corpus: preventivo, reparador y genérico	133
3 requisitos	Tratados: celebrado, aprobado por ley y ratificado	141
6 motivos	Discriminación laboral prohibida	88
6 materias	Excluidas del referéndum	122

Comparativo de garantías

Garantía	¿Qué protege?	¿Cuándo la uso?	Palabra gancho
Inconstitucionalidad	La supremacía de la Constitución	Una ley o sentencia contradice la Constitución	Corte Suprema
Hábeas corpus	La libertad física	Me amenazan con detenerme, ya me detuvieron o me tratan mal detenido	Corpus = cuerpo
Amparo	Los demás derechos y garantías	Un acto u omisión manifiestamente ilegítimo me causa un daño grave y urgente	Urgencia
Hábeas data	Los datos personales	Quiero ver, corregir o destruir mis datos en un registro	Data = datos

Pares que suelen confundirse

Se confunde…	…con…	La diferencia
Huelga (art. 98)	Paro (art. 98)	Huelga la hacen los trabajadores; paro, los empleadores.
Hábeas corpus preventivo	Hábeas corpus reparador	Preventivo: antes de la detención. Reparador: después.
Amparo	Hábeas corpus	El hábeas corpus protege solo la libertad física; el amparo, los demás derechos.
Art. 141 (tratados)	Art. 142 (denuncia)	141: cómo entra un tratado. 142: cómo sale uno de derechos humanos.
Art. 131	Art. 132	131: para qué existen las garantías. 132: quién declara la inconstitucionalidad.

Se confunde…	…con…	La diferencia
Art. 102	Art. 103	102: derechos laborales del funcionario. 103: su jubilación.
Art. 80 (becas)	Art. 85 (presupuesto)	80: a quién se ayuda. 85: cuánto dinero mínimo se asigna.
Idioma oficial	Patrimonio cultural	Oficiales: castellano y guaraní. Las lenguas indígenas son patrimonio.
Art. 87 (preferencia nacional)	Art. 88 (no discriminación)	Preferir al trabajador nacional es una política de empleo, no una discriminación prohibida.

Mnemotecnias reunidas

Recurso	Qué recuerda	Art.
F-I-E	Fines de la universidad: Formación, Investigación, Extensión	79
I-C-T-A	Becas: formación Intelectual, Científica, Técnica, Artística	80
HAPAC	Patrimonio: Histórico, Arqueológico, Paleontológico, Artístico, Científico	81
«**E**sa **S**eñora **E**stá **R**ezando **C**on **P**aciencia»	Discriminación: Étnicos, Sexo, Edad, Religión, Condición social, Preferencias políticas o sindicales	88
8 × 6 = 48	Jornada: 8 horas diarias, 48 semanales	91
SAB + ENF	Salario mínimo, Aguinaldo, Bonificación + pago mayor por horas Extra, Nocturno, Feriados	92
D-D-F	Sufragio: Derecho, Deber, Función pública	118
«**T**u **E**quipo **D**efiende **L**a **I**sla **E**ntera»	Referéndum: Tratados, Expropiaciones, Defensa, Limitación inmobiliaria, Impuestos y presupuesto, Elecciones	122
Corpus / Data	Corpus = cuerpo (libertad física). Data = datos.	133-135
C-A-R	Tratados: Celebrado, Aprobado por ley, Ratificado	141

4. Práctica activa

Haz los ejercicios **sin mirar las fichas**. Corrige después con el solucionario y vuelve a la ficha de cada error.

Ejercicio 1 · Completa los espacios

1. El presupuesto de educación no será inferior al _____ del total asignado a la _____, excluidos los préstamos y las _____.

2. La declaración jurada de bienes se presenta dentro de los _____ días de asumir el cargo y en igual término al _____.

3. El descanso por maternidad no será inferior a _____ semanas.

4. La jornada ordinaria diurna no excede de _____ horas diarias y _____ semanales.

5. El sufragio es derecho, _____ y _____ del elector.

6. Son electores los ciudadanos paraguayos que hayan cumplido _____ años.

7. En ningún caso el interés de los _____ primará sobre el interés _____.

8. La expropiación exige causa de utilidad pública o interés social determinada por _____ y justa indemnización _____.

9. Nadie puede percibir más de un sueldo público simultáneamente, salvo los provenientes de la _____.

10. Los derechos que la ley otorga al trabajador son _____.

11. La educación escolar básica es _____ y gratuita en las escuelas _____.

12. Los idiomas oficiales son el _____ y el _____.

13. Los tratados de derechos humanos solo pueden denunciarse por el procedimiento de _____ de la Constitución.

14. Las universidades son _____ y serán creadas por _____.

15. Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las _____ ni de las fuerzas _____.

Ejercicio 2 · Relaciona cada artículo con su tema

* Según la numeración del cuestionario.

Artículo	Tu respuesta	Tema
Art. 80		a) Requisitos de los tratados
Art. 81		b) Jubilación actualizada
Art. 84		c) Fondos para becas
Art. 90		d) Partidos políticos
Art. 96		e) Libertad sindical
Art. 99		f) Patrimonio cultural
Art. 101		g) Corte Suprema e inconstitucionalidad
Art. 103		h) Deporte
Art. 125		i) Funcionarios al servicio del país
Art. 132		j) Fiscalización de normas laborales
Art. 134*		k) Hábeas data
Art. 141		l) Trabajo de menores

Ejercicio 3 · Verdadero o falso. Si es falso, corrígelo

Afirmación	V / F
1. La educación escolar básica es gratuita en todas las escuelas, públicas y privadas.	
2. El 20 % para educación se calcula sobre el presupuesto de la Administración Central, incluyendo préstamos.	
3. Los policías pueden ejercer el derecho de huelga.	
4. Un funcionario público puede cobrar además un sueldo como docente.	
5. La indemnización por expropiación puede pagarse después de tomar el bien.	
6. Las tasas, impuestos y el Presupuesto pueden someterse a referéndum.	
7. El amparo solo procede contra actos de autoridades públicas.	
8. El hábeas corpus preventivo se usa cuando la persona ya está detenida ilegalmente.	
9. Las lenguas indígenas son idiomas oficiales del Paraguay.	
10. Para crear un sindicato se necesita autorización previa del Ministerio.	
11. La declaración jurada de bienes se presenta solo al asumir el cargo.	
12. La Iglesia Católica es la religión oficial del Estado según el art. 82.	

Ejercicio 4 · Pregunta inversa: ¿de qué artículo es este fragmento?

Fragmento	Artículo
1. «…con preferencia de las personas que carezcan de recursos.»	
2. «…remuneración superior por horas extraordinarias, trabajo nocturno y días feriados.»	
3. «…a concurrir, por métodos democráticos, a la elección de las autoridades…»	
4. «…objetos, documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico…»	
5. «…en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad.»	
6. «…válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso…»	
7. «…prioridad a los derechos del menor trabajador…»	
8. «…derecho, deber y función pública del elector.»	

Ejercicio 5 · Casos prácticos

Indica qué artículo se aplica y por qué. Aplicar la norma a un caso es la forma más profunda de saberla.

Caso 1. Ana trabaja en una fábrica. Al avisar que está embarazada de cinco meses, la despiden. ¿Qué norma la protege y qué le corresponde?

Caso 2. Carlos fue detenido sin orden y lleva dos días en una comisaría sin ver a un juez. ¿Qué garantía corresponde?

Caso 3. Una empresa de informes crediticios registra a Laura como deudora de un préstamo que ya pagó. ¿Qué puede hacer?

Caso 4. El Poder Ejecutivo quiere convocar un referéndum para aumentar el IVA. ¿Es posible?

Caso 5. El Estado necesita un terreno privado para construir un hospital. ¿Qué debe cumplir?

Caso 6. Un funcionario del Ministerio cobra un sueldo allí y otro en una municipalidad. Otro funcionario cobra su sueldo y además da clases en un colegio público. ¿Quién incumple la Constitución?

Caso 7. Un adolescente de 16 años trabaja de noche en turnos de 10 horas. ¿Qué artículos se ven involucrados?

Caso 8. El Congreso firma la salida de Paraguay de un tratado de derechos humanos por ley ordinaria. ¿Es válido?

5. Tarjetas de las 40 preguntas

Dobla la hoja por la línea central o tapa la columna derecha. Responde cada pregunta y marca el resultado en la tabla de control. Están en el **orden original** del cuestionario, a propósito: así practicas sin la ayuda del orden temático.

Pregunta	Respuesta (tápala)
1. (Art. 85) ¿Cuál es el porcentaje mínimo del Presupuesto General de la Nación que debe destinarse a educación?	Mínimo 20 % de la Administración Central, sin contar préstamos ni donaciones.
2. (Art. 104) ¿En qué plazo deben los funcionarios presentar su declaración jurada de bienes y rentas?	15 días al entrar y 15 días al salir.
3. (Art. 133) ¿Qué es el hábeas corpus preventivo?	Preventivo = antes de la detención, ante una amenaza inminente.
4. (Art. 100) ¿Qué derecho reconoce la Constitución en materia de vivienda?	Vivienda digna para todos; planes sociales para quien menos tiene.
5. (Art. 89) ¿Cuál es la duración mínima del descanso por maternidad?	12 semanas mínimo + prohibición de despido.
6. (Art. 132) ¿Qué órgano puede declarar la inconstitucionalidad de normas jurídicas y resoluciones judiciales?	Solo la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad.
7. (Art. 80) ¿Para qué se constituyen los fondos para becas y otras ayudas?	Becas = igualdad de oportunidades; prioridad para quien no tiene recursos.
8. (Art. 118) ¿Cómo define la Constitución el sufragio?	Votar es a la vez derecho, deber y función pública.
9. (Art. 91) ¿Cuál es la duración máxima de la jornada ordinaria diurna de trabajo?	8 h por día, 48 h por semana (8 × 6 días).
10. (Art. 141) ¿Qué requisitos deben cumplir los tratados para formar parte del ordenamiento interno?	Tres pasos: Celebrar, Aprobar por ley, Ratificar.
11. (Art. 88) ¿Qué formas de discriminación prohíbe el artículo 88 en el ámbito laboral?	Seis motivos prohibidos.
12. (Art. 81) ¿Qué bienes deben ser conservados como parte del patrimonio cultural de la Nación?	Qué: objetos, documentos, espacios. Por qué: cinco tipos de valor. Además: su entorno.
13. (Art. 105) ¿Cuál es la regla sobre la doble remuneración pública?	Un solo sueldo público. Excepción: la docencia.
14. (Art. 131) ¿Cuál es la finalidad de las garantías constitucionales?	Garantía = herramienta para que el derecho se cumpla.
15. (Art. 86) ¿Qué condiciones debe reunir el trabajo según el artículo 86?	Lícito + libre + digno y justo. Derechos irrenunciables.
16. (Art. 140) ¿Cuáles son los idiomas oficiales del Paraguay?	País bilingüe: castellano y guaraní.
17. (Art. 84) ¿Qué debe hacer el Estado para promover el deporte?	Tres acciones: priorizar lo no profesional, apoyar con dinero e impuestos, impulsar lo internacional.
18. (Art. 109) ¿En qué condiciones puede realizarse una expropiación?	Tres requisitos: causa (utilidad pública o interés social) + ley + indemnización justa y previa.

Pregunta	Respuesta (tápala)
19. (Art. 101) ¿A quiénes están al servicio los funcionarios y empleados públicos?	Sirven al país, no a un partido ni a un gobierno.
20. (Art. 83) ¿Qué dispone la Constitución respecto de ciertos objetos y actividades culturales o educativos?	Cultura y educación no pagan impuestos (ni nacionales ni municipales).
21. (Art. 94) ¿Qué derecho tiene el trabajador en caso de despido injustificado?	Despido sin causa = indemnización. Además existe la estabilidad.
22. (Art. 98) ¿Qué derechos reconoce la Constitución en materia de conflictos laborales?	Huelga (trabajadores) y paro (empleadores). Excluidos: militares y policías.
23. (Art. 99) ¿Quién fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene?	Fiscaliza la autoridad que crea la ley; la ley fija las sanciones.
24. (Art. 82) ¿Qué reconoce la Constitución sobre la Iglesia Católica?	Se reconoce un papel histórico-cultural; no se la declara religión oficial.
25. (Art. 92) ¿Qué conceptos de remuneración laboral menciona el artículo 92?	Tres pagos base + pago extra en tres situaciones.
26. (Art. 96) ¿Qué reconoce la Constitución respecto de la libertad sindical?	Sindicarse es libre, sin pedir permiso, tanto en lo público como en lo privado.
27. (Art. 128) ¿Qué principio establece el artículo 128?	Interés general por encima del particular.
28. (Art. 134) ¿Qué permite hacer la garantía del hábeas data?	Hábeas data = mis datos: verlos y corregirlos.
29. (Art. 135) ¿Qué protege la acción de amparo?	Amparo = protección general y urgente de los demás derechos.
30. (Art. 76) ¿Qué establece el artículo 76 sobre la educación escolar básica?	Básica = obligatoria + gratuita (en lo público). El resto de niveles: el Estado los **fomenta**.
31. (Art. 79) ¿Cuáles son las finalidades principales de las universidades e institutos superiores?	Tres fines: Formar, Investigar, Extender. Dos rasgos: autónomas y creadas por ley.
32. (Art. 87) ¿Qué política debe promover el Estado para alcanzar el pleno empleo?	Pleno empleo + capacitación + preferencia nacional.
33. (Art. 90) ¿Qué dispone la Constitución sobre el trabajo de los menores?	Prioridad al menor para proteger su desarrollo en tres dimensiones.
34. (Art. 102) ¿Qué derechos laborales tienen los funcionarios y empleados públicos?	Mismos derechos laborales + régimen uniforme + derechos adquiridos.
35. (Art. 103) ¿Qué debe garantizar la ley en materia de haberes jubilatorios de funcionarios?	Si sube el sueldo del activo, sube la jubilación.
36. (Art. 120) ¿Quiénes son electores conforme al artículo 120?	Paraguayo + ciudadano + 18 años.
37. (Art. 122) Mencione materias que no pueden someterse a referéndum.	Los temas técnicos o de soberanía no se votan por referéndum.
38. (Art. 125) ¿Para qué pueden asociarse los ciudadanos en partidos y movimientos políticos?	Partidos: elegir autoridades y orientar la política, siempre democráticamente.
39. (Art. 136) ¿Qué permite la garantía de la inconstitucionalidad?	Es la misma idea que la pregunta 6: el control lo ejerce la Corte.

Pregunta	Respuesta (tápala)
40. (Art. 142) ¿Cómo pueden denunciarse los tratados relativos a los derechos humanos?	Salir de un tratado de derechos humanos es tan difícil como enmendar la Constitución.

6. Control de repasos

Marca en cada repaso: ✓ respondida completa · ~ parcial · ✗ no la supe. En el repaso siguiente dedica más tiempo a las que tengan ~ o ✗.

Preg.	Art.	Tema	Repaso 1	Repaso 2	Repaso 3
1	85	Presupuesto educación			
2	104	Declaración jurada			
3	133	Hábeas corpus preventivo			
4	100	Vivienda			
5	89	Maternidad			
6	132	Inconstitucionalidad			
7	80	Becas			
8	118	Sufragio			
9	91	Jornada			
10	141	Requisitos tratados			
11	88	No discriminación			
12	81	Patrimonio cultural			
13	105	Doble remuneración			
14	131	Finalidad garantías			
15	86	Condiciones del trabajo			
16	140	Idiomas oficiales			
17	84	Deporte			
18	109	Expropiación			
19	101	Funcionarios			
20	83	Exoneración cultural			
21	94	Despido injustificado			
22	98	Huelga y paro			
23	99	Fiscalización laboral			
24	82	Iglesia Católica			
25	92	Retribución			
26	96	Libertad sindical			
27	128	Interés general			
28	134	Hábeas data			
29	135	Amparo			
30	76	Educación básica			
31	79	Universidades			
32	87	Pleno empleo			

Preg.	Art.	Tema	Repaso 1	Repaso 2	Repaso 3
33	90	Menores			
34	102	Derechos funcionarios			
35	103	Jubilaciones			
36	120	Electores			
37	122	Referéndum			
38	125	Partidos			
39	136	Inconstitucionalidad (2)			
40	142	Denuncia tratados DD.HH.			

7. Solucionario

Autoevaluaciones de los bloques

Bloque A
1. 20 %, de la Administración Central, sin préstamos ni donaciones.
2. Histórico, arqueológico, paleontológico, artístico y científico (HAPAC).
3. La básica es obligatoria y gratuita en lo público; los demás niveles se fomentan.

Bloque B
1. Étnicos, sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales.
2. Huelga: trabajadores. Paro: empleadores.
3. Salario vital mínimo, aguinaldo, bonificación familiar y pago superior por horas extra, nocturno y feriados.

Bloque C
1. Para comparar el patrimonio al entrar y al salir del cargo.
2. La docencia.

Bloque D
1. «Previa»: la indemnización se paga antes.
2. Tratados, expropiaciones, defensa, limitación de la propiedad inmobiliaria, impuestos/moneda/bancos/presupuesto, elecciones.

Bloque E
1. Preventivo: amenaza inminente. Reparador: ya detenido ilegalmente. Genérico: corregir condiciones que restringen la libertad o la seguridad.
2. Contra autoridades y particulares.

Bloque F
1. Celebración válida, aprobación por ley y ratificación canjeada o depositada (C-A-R).
2. Retirarse de él.

Ejercicio 1 · Completa los espacios

1. 20 % · Administración Central · donaciones (art. 85)
2. quince · cesar en él (art. 104)
3. doce (art. 89)
4. ocho · cuarenta y ocho (art. 91)
5. deber · función pública (art. 118)
6. dieciocho (art. 120)
7. particulares · general (art. 128)
8. ley · previa (art. 109)
9. docencia (art. 105)
10. irrenunciables (art. 86)
11. obligatoria · públicas (art. 76)
12. castellano · guaraní (art. 140)
13. enmienda (art. 142)
14. autónomas · ley (art. 79)
15. Fuerzas Armadas · policiales (art. 98)

Ejercicio 2 · Relaciona

80-c · 81-f · 84-h · 90-l · 96-e · 99-j · 101-i · 103-b · 125-d · 132-g · 134*-k · 141-a

Ejercicio 3 · Verdadero o falso

1. Falso. Es gratuita en las escuelas **públicas** (art. 76).
2. Falso. Se **excluyen** préstamos y donaciones (art. 85).
3. Falso. Fuerzas Armadas y policiales están excluidas (art. 98).
4. Verdadero. La docencia es la excepción (art. 105).
5. Falso. Debe ser justa y **previa** (art. 109).
6. Falso. Son materias excluidas (art. 122).
7. Falso. También procede contra **particulares** (amparo).
8. Falso. Ese es el **reparador**. El preventivo actúa ante una amenaza inminente (art. 133).
9. Falso. Son **patrimonio cultural**; oficiales son castellano y guaraní (art. 140).
10. Falso. Es **sin autorización previa** (art. 96).
11. Falso. También al **cesar**, en igual término (art. 104).
12. Falso. Se reconoce su **protagonismo histórico y cultural** (art. 82).

Ejercicio 4 · Pregunta inversa

1. Art. 80, becas
2. Art. 92, retribución
3. Art. 125, partidos
4. Art. 81, patrimonio cultural
5. Art. 103, jubilaciones
6. Art. 141, tratados
7. Art. 90, menores
8. Art. 118, sufragio

Ejercicio 5 · Casos prácticos

Caso 1. Art. 89: no puede ser despedida durante el embarazo ni durante el descanso por maternidad, que no será inferior a doce semanas. Si el despido es injustificado, además tiene derecho a indemnización (art. 94).

Caso 2. Hábeas corpus **reparador** (art. 133): ya está privado de su libertad y busca recuperarla.

Caso 3. Hábeas data: acceder a sus datos en ese registro privado de carácter público y pedir su actualización o rectificación.

Caso 4. No. Las cuestiones tributarias son materias excluidas del referéndum (art. 122).

Caso 5. Art. 109: una ley debe declarar la utilidad pública o el interés social, y debe pagarse una justa indemnización previa.

Caso 6. El primero. El segundo está dentro de la excepción de la docencia (art. 105).

Caso 7. Art. 90: prioridad a los derechos del menor para su desarrollo físico, intelectual y moral. Art. 91: límite de la jornada y régimen más favorable para el trabajo nocturno.

Caso 8. No. Los tratados de derechos humanos solo se denuncian por el procedimiento de enmienda de la Constitución (art. 142).

> **Último consejo:** el día del examen, antes de empezar, escribe en un margen la tabla de números y las mnemotecnias. Descargar la memoria al papel libera atención para pensar las respuestas.